

Zweifelhafte Ideen zur Bürgergeld-Reform Die FDP will neu ankommende Ukraine -Flüchtlinge wie alle anderen Asylbewerber behandeln. Die Ampelregierung will zudem....

Zweifelhafte Ideen zur Bürgergeld-Reform; Die FDP will neu ankommende Ukraine-Flüchtlinge wie alle anderen Asylbewerber behandeln. Die Ampelregierung will zudem die Grundsicherung reformieren. Doch Experten sind skeptisch

Die Welt

Dienstag 18. Juni 2024

Copyright 2024 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Wirtschaft; S. 9; Ausg. 116

Length: 1064 words

Byline: Jan Klauth

Body

Die Idee ist zwar nicht neu, doch die mediale Aufmerksamkeit war Bijan Djir-Sarai sicher, als er am Wochenende forderte: Neu ankommende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen künftig kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. So solle ein Anreiz zur Arbeitssuche geschaffen werden, sagte der FDP-Generalsekretär gegenüber Bild.

Rechtlich ist der Vorschlag heikel. Djir-Sarai fordert die Änderung nur für neu ankommende Flüchtlinge, nicht aber für die mehr als eine Million Menschen, die hier registriert sind. Kamen zu Beginn des Kriegs vor allem Frauen mit Kindern, steigt nun der Anteil der Männer. Viele von ihnen verlassen das Land, um nicht eingezogen zu werden. Aus Kreisen der Bundesagentur für Arbeit (BA) heißt es, monatlich kommen zurzeit rund 15.000 Ukrainer in Deutschland an.

Auch sie haben – sofern sie kein ausreichendes Einkommen nachweisen können – Anspruch auf Bürgergeld. Dabei unterscheiden sie sich von allen anderen Flüchtlingen, denn diese durchlaufen das Asylverfahren und bekommen Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Das sind für Alleinstehende 460 Euro im Monat, also 103 Euro, beziehungsweise 20 Prozent weniger als beim Bürgergeld. Immer wieder lautete deshalb der Vorwurf, der Staat schaffe Flüchtlinge erster und zweiter Klasse; stelle die Menschen aus der Ukraine im Zuge der Massenzustrom-Richtlinie finanziell besser. Die Gewährung von Bürgergeld an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geht über das hinaus, was nach Europarecht geboten ist, sagt Constanze Janda, Inhaberin des Lehrstuhls für Sozialrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.

Eigentlich sehe die Massenzustrom-Richtlinie nur notwendige Hilfe in Form von Sozialleistungen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie im Hinblick auf die medizinische Versorgung vor. Dieses Mindestmaß wäre mit dem AsylbLG erbracht. Es gibt aber Gründe, die gegen den Wechsel sprechen, sagt die Juristin gerade

Zweifelhafte Ideen zur Bürgergeld-Reform Die FDP will neu ankommende Ukraine -Flüchtlinge wie alle anderen Asylbewerber behandeln. Die Ampelregierung will zudem....

mit Blick auf die niedrige Beschäftigungsquote unter den Ukrainern (etwa 26 Prozent) in Deutschland. Eine Arbeitsvermittlung mit Fördern und Fordern, das heißt auch mit Sanktionen bei nachhaltiger Verweigerung der Arbeitsaufnahme, gibt es nur im Bürgergeldbezug, da hierfür die Jobcenter zuständig sind. Die Leistungen nach dem AsylbLG wiederum werden von den Kommunen verwaltet, die selbst keine Arbeitsvermittlung anbieten.

Hinzu komme, dass Personen, die sich länger als 36 Monate in der Bundesrepublik aufhalten, nicht mehr Leistungen nach AsylbLG, sondern analog der Sozialhilfe bekommen, erklärt Janda. Damit wäre im Ergebnis nichts gewonnen, da sie eben spätestens nach Ablauf dieser 36-Monats-Frist Leistungen in gleicher Höhe erhalten müssten. Die Integration in den Arbeitsmarkt wird nicht beschleunigt, wenn ukrainische Geflüchtete erst in einem Asylverfahren feststecken und deshalb keine Möglichkeit für die Aufnahme einer Beschäftigung haben, sagt Martin Rosemann, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Es kann im Übrigen nicht Aufgabe deutscher Sozialbehörden sein, zu beurteilen, ob jemand fahnenflüchtig ist.

Rosemanns SPD ebenso wie die Grünen lehnen den FDP-Vorstoß ab. Neuer Streit innerhalb der Ampelkoalition ist also programmiert. Dennoch planen auch die Sozialdemokraten eine Reform innerhalb des Bürgergeldes. Laut Bild will die SPD Bürgergeldbeziehern, die bei der Schwarzarbeit erwischt werden, die Leistungen streichen. Genauso wie bei Sanktionen für die sogenannten Totalverweigerer würde der Regelsatz für zwei Monate nicht gezahlt. So soll der Druck erhöht werden, eine reguläre Arbeit aufzunehmen.

Der Hintergrund: Seit Einführung des Bürgergeldes boomt die Schwarzarbeit. Der Finanzwissenschaftler Friedrich Schneider berechnet seit Langem das Volumen der illegalen Beschäftigung. Für 2023 kam er auf 463 Milliarden Euro eine Zunahme um rund 80 Milliarden Euro gegenüber 2022. Die Frage nach der Kausalität ist nicht immer eindeutig zu beantworten. Schneiders Berechnungen zeigen jedoch: Das Volumen der Schwarzarbeit steigt mit einer höheren Zahl an Bürgergeldempfängern. Gerade für sogenannte Aufstocker, die in Teilzeit oder Minijobs arbeiten, lohnt sich die Ausweitung der Arbeitszeit kaum viel lukrativer ist es, das geringe Einkommen, kombiniert mit Bürgergeld, durch Schwarzarbeit aufzubessern.

Frank Buckenhofer bewertet den SPD-Vorschlag gar als Nebelkerze. Ein wirklicher Fortschritt bei der Bekämpfung illegaler Beschäftigung sei nicht zu erwarten. Wer bei einer Kontrolle einmal bei der Schwarzarbeit erwischt wird etwa auf der Baustelle wird in aller Regel sagen, er arbeite erst seit heute hier und im Zweifel gegen eine Streichung des Bürgergeldes klagen, sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei im Zoll. Jedes Sozialgericht würde dem recht geben und die Sanktion bei einem einmaligen Verstoß als unverhältnismäßig abweisen.

Man müsste Bürgergeldbeziehern schon nachweisen können, dass sie systematisch und über Monate illegal arbeiten. Das sei allein durch mehr Stichprobenkontrollen aber unrealistisch. Stattdessen bräuchte es einen Umbau des Zolls hin zur Finanzpolizei, mehr Personal und kriminalistischere Ermittlungsansätze wie etwa verstärkte Observationen von verdächtigen Unternehmen. Das sehe der SPD-Vorstoß aber nicht vor, entsprechend wenig Praxiseffekte erwartet Buckenhofer.

Die Anreize für Schwarzarbeit im Bürgergeldbezug müssen endlich verringert werden, fordert Thomas Liebl von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ). Ob Arbeitgeber und Arbeitnehmer: Wer erwischt wird, sollte harte Konsequenzen spüren. Zwar würde die vorübergehende Streichung für etwas Abschreckung sorgen. Mit Blick auf das Verfassungsgerichtsurteil zu den Bürgergeld-Sanktionen sei die Regel aber nur begrenzt anwendbar.

Wollte der Staat wirklich härter gegen Sozialleistungsmissbrauch vorgehen, brauche es andere Maßnahmen. Überfällig wäre, sich immer wiederholende Betrugsaschen nicht länger als Kavaliersdelikte zu ahnden: beispielsweise das Ausstellen von gefälschten Arbeitsverträgen oder von Scheinrechnungen, so Liebl. Auch die Ausrede des ersten Arbeitstages kennt Liebl zur Genüge. Helfen würde eine verpflichtende Anmeldung der Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses gegenüber den zuständigen Behörden, bevor die Stelle angetreten wird.

Zweifelhafte Ideen zur Bürgergeld-Reform Die FDP will neu ankommende Ukraine -Flüchtlinge wie alle anderen Asylbewerber behandeln. Die Ampelregierung will zudem....

Graphic

Geflüchtete aus der Ukraine kommen am Bahnhof Hannover-Laatzten an: Auf dem Plakat steht: Willkommen in Hannover

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: 2022 RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (90%); ARBEITSMARKTLAGE (89%); ARBEITSVERMITTLUNGSDIENSTE (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (89%); NEGATIVE BESCHÄFTIGUNGSNACHRICHTEN (77%); SOZIALRECHT (77%); SCHATTENWIRTSCHAFT (74%); ARBEITSMINISTERIEN (72%); EUROPARECHT (72%); STELLENSUCHE (72%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (71%); BESCHÄFTIGTENQUOTE (62%)

Industry: ARBEITSVERMITTLUNGSDIENSTE (89%)

Geographic: RHEINLAND-PFALZ, DEUTSCHLAND (74%); UKRAINE (93%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: June 17, 2024